

INDAHLIAWATI BINTI ABDUL RAZAK
lwn.
ABU NAZARI BIN ABU YAZID

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abdul Latif (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel)

8 Disember 2023 / 24 JamadilAwal 1445H

Rayuan Kes Mal No.: 10000-005-0094-2022
(Injunksi Tegahan Gangguan)

Peguam Syarie Perayu: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros (Tetuan Nooraizan & Partners)

ALASAN PENGHAKIMAN

MUKADDIMAH

1- Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap keputusan/ perintah bagi permohonan perintah Injunksi Tegahan Gangguan yang difailkan oleh Perayu dalam kes mal no: 10000-005-0042-2022.

FAKTA KES

2- Pada Januari 2022, Perayu telah memfailkan satu permohonan untuk mendapatkan perintah Injunksi Tegahan Gangguan ke atas Responden untuk mendapatkan perintah yang menegah Responden daripada menghalang Perayu memasuki rumah dan tidak mengunci semua bilik di

alamat Tropika Residence , No 47 Jalan Tiang Seri U8/73A Bukit Jelutong
40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan.

3- Pada 6 Oktober 2022, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan dan memerintahkan sebagaimana berikut:

- a. Mahkamah menolak permohonan Perayu agar Perintah Interim Tegahan Gangguan dikeluarkan terhadap Responden;
- b. Mahkamah perintahkan Perayu menanggung kos Responden sebanyak RM 3,000.00.

4- Tidak berpuas hati dengan sebahagian keputusan mahkamah (kos) Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 11 Oktober 2022.

ISU

5- Isu yang dibangkitkan adalah—

- 5.1 Samada kos wajar dikenakan ke atas Perayu dan sekiranya wajar adakah kos sebanyak RM3000 yang dikenakan ke atas Perayu adalah pada kadar yang munasabah?

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

6- Rayuan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS) berkaitan kuasa Mahkamah untuk membenarkan permohonan injunksi yang memperuntukkan bahawa:—

Seksyen 200- Injunksi

Atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, sebelum atau selepas pendengaran kausa atau perkara itu, Mahkamah boleh memberikan injunksi, sama ada atau tidak tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu telah dimasukkan dalam saman, tuntutan balas atau notis pihak ketiga, mengikut mana-mana yang berkenaan.

7- Peruntukkan tersebut memberi ruang dan kuasa kepada Mahkamah untuk memberikan perintah apa-apa perintah injunksi.

8- Rayuan ini juga dibuat dengan merujuk kepada seksyen 107 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk membenarkan perintah tegahan terhadap mana-mana individu yang memperuntukkan bahawa:-

Seksyen 107-

(1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri masih belum selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah penceraian, fasakh atau pembatalan memerintahkan mana-mana orang menahan dirinya dari mengganggu atau mencerooboh dengan apa-apa carapun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isterinya.

(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

9- Peruntukkan tersebut memberi ruang dan kuasa kepada Mahkamah untuk memberikan perintah apa-apa perintah tegahan terhadap mana-mana pihak sebagai halangan kepada apa-apa gangguan terhadap pihak satu lagi.

10- Perayu dalam kes di hadapan kami ini hanya merayu berkaitan kos yang telah dikenakan sebanyak RM3,000 yang dikatakan tidak wajar dan tidak munasabah.

11- Dalam hujahan Perayu, Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim sewajarnya tidak mengenakan sebarang kos terhadap Perayu kerana Perayu hanyalah orang awam yang tidak diwakili mana-mana Peguam dan tidak mampu melantik seorang Peguam. Perayu juga bertindak sendirian dan mengalami masalah bagi memahami proses dan turutan prosedur mahkamah.

12- Sementara itu Responden dalam hujahan telah menghujahkan bahawa Perayu tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kekhilafan YA Hakim Bicara yang memutuskan kos RM3,000 untuk dibayar oleh Perayu dan menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah membuat keputusan yang tepat semasa menolak permohonan Perayu kerana tidak terdapat bukti yang kuat wujud untuk risiko Perayu diganggu atau dicereboh.

13- Dalam hal ini kami berpandangan bahawa kewajaran sesuatu kos itu diawardkan kepada mana-mana pihak perlu melihat kepada merit sesuatu kes tersebut. Kami bersetuju dengan rujukan kes yang dikemukakan oleh Perayu dalam kes *Baharudin bin Baharom lwn Majlis Agama Islam Pulau Pinang, JH41 bhgn 1 1436H Sep 2015* yang mana YA Hakim Bicara dalam kes tersebut menyatakan:

Mahkamah berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan kepada manamana pihak sama ada kepada Pemohon atau Responden bagi permohonan interlokutori secara bertulis yang melibatkan apa-apa isu yang ditimbulkan oleh mana-mana pihak dan di mana-mana peringkat dalam prosiding lces induk tersebut.

Asas pemberian kos ini adalah disebabkan:

- a. Kes induk terpaksa diberhentikan bagi memberi laluan atau pendengaran prosiding bantahan tersebut. Perkara ini menjejaskan tumpuan terhadap kes induk serta melambat- lambatkan kes induk diselesaikan;*
- b. Pihak-pihak terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding bantahan tersebut...,*
- c. Masa yang diperuntukkan untuk prosiding bantahan di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali sebutan atau lebih sebelum bantahan dapat diputuskan”*

14- Justeru, pada hemat kami, sekiranya ada pertikaian, YA Hakim sepatutnya menyatakan alasan dan kenapa Perayu dikenakan kos dalam kes tersebut. Kami berpendapat dalam penetapan kos, adalah lebih wajar ditentukan oleh Pendaftar dengan mengambilkira pelbagai aspek tanpa menjejaskan peruntukan Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal yang menyatakan bahawa penetapan kos bagi prosiding adalah mengikut budi bicara Mahkamah;

“Tertakluk kepada Akta ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.”

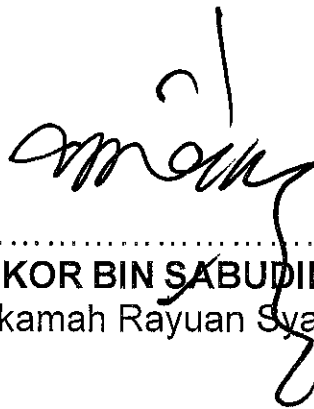
15- Kami juga yakin bahawa tuntutan Perayu tidak akan dibuat sekiranya mendapat kerjasama sebaiknya daripada Responden.

KEPUTUSAN

16- SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

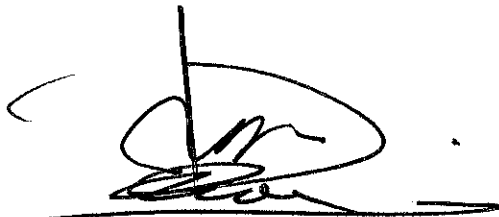
- 1) Rayuan Perayu ADALAH DITERIMA
- 2) Perintah MTS bertarikh 6/10/2022 dalam kes Mal No: ^{10100-005-0042 -}~~40000-005-0042-~~ 2022 berkenaan kos diubah sebagaimana berikut: mahkamah perintahkan pemohon menanggung kos Responden sebanyak RM1000.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HJ. AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor